



PUTUSAN
Nomor 6876/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta (12190);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-822/PJ/2025, tanggal 20 Januari 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUNGA NURLAILA MARTASARI, beralamat di Perumahan Casagoya Residence, Jalan Bukit Hijau Utama Blok J Nomor 23, RT 002 RW 0090, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005345.99/2022/PP/M.IA Tahun 2024, tanggal 20 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6876/B/PK/Pjk/2025



Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;

3. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/205/16/035/21 tanggal 4 Januari 2021 atas Pajak Penghasilan Tahun 2016 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

4. Mengabulkan permohonan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005345.99/2022/PP/M.IA Tahun 2024, tanggal 20 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01211/NKEB/PJ/WPJ.05/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00001/205/16/035/21 tanggal 4 Januari 2021 Tahun Pajak 2016 atas nama Bunga Nurlaila Martasari, NPWP 68.659.572.9-035.000, beralamat di Perumahan Casagoya Residence, Jalan Bukit Hijau Utama Blok J Nomor 23, RT 002 RW 0090, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

1	Penghasilan Netto/ (Rugi)	Rp	398.200.000,00
2	PTKP	Rp	54.000.000,00
3	Penghasilan Kena Pajak	Rp	344.200.000,00
4	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp	56.050.000,00
5	Kredit Pajak	Rp	22.816.027,00
6	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	33.233.973,00
7	Sanksi Administrasi	Rp	14.516.599.00
8	PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	47.750.572,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2025, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005345.99/2022/PP/M.IA Tahun 2024, tanggal 20 November 2024;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005345.99/2022/PP/M.IA Tahun 2024, tanggal 20 November 2024, terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat tidak sesuai fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-012111/NKEB/PJ/WPJ.05/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00001/205/



16/035/21 tanggal 4 Januari 2021 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Bunga Nurlaila Martasari, NPWP 68.659.572.9-035.000, beralamat di Perumahan Casagoya Residence, Jalan Bukit Hijau Utama Blok J Nomor 23, RT 002 RW 0090, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah penerbitan Keputusan Tergugat tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016, yang isinya menolak permohonan Penggugat;

Bahwa yang menjadi isu hukum adalah apakah hakim berwenang untuk menilai materi pokok sengketa dalam pemeriksaan gugatan ini?;

Bahwa dalam upaya hukum yang ditempuh Wajib Pajak melalui gugatan di pengadilan pajak, Hakim hanya diperkenankan untuk menilai apakah prosedur dan tata cara penerbitan keputusan objek gugatan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Hakim tidak diperkenankan untuk menilai materi pokok sengketa karena hal tersebut merupakan ranah pemeriksaan dalam proses banding atas keputusan keberatan;



Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005345.99/2022/PP/M.IA Tahun 2024, tanggal 20 November 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005345.99/2022/PP/M.IA Tahun 2024, tanggal 20 November 2024;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6876/B/PK/Pjk/2025



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat **BUNGA NURLAILA MARTASARI** tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Cundo Subhan A., S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Cundo Subhan A., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum
NIP.19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6876/B/PK/Pjk/2025